

CONTRACT nr. 49 din 25.06.2024

Prestări servicii de mentenanță (întreținere și reparații)

Cap.1. PARTILE:

S.C. BI-TECH SECURITY S.R.L. cu sediul în București, str. Mihăileni, nr. 22-24, et. 1, cam. 3, 4 și 5, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/5083/2018, având C.U.I RO 39178691, contul IBAN nr RO94BTRLRONCRT 0438572601 deschis la Banca Transilvania București, reprezentată de d-l Urtiță Marian – Director General, în calitate de PRESTATOR

și

S.C. SMARTFLIX S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, Piața Charles de Gaulle, nr. 3 - 5, et. 2A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/1401/2009 având C.U.I.25059607, reprezentată de d-l Mirea Mihai – Manager Zonă, în calitate de BENEFICIAR,

au convenit la încheierea prezentului contract, astfel:

Cap.2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

Prestatorul se obligă să execute servicii de mentenanță (întreținere și reparații) la sistemele tehnice de securitate (sistem de detecție și alarmare la efracție, sistem de supraveghere prin televiziune cu circuit închis – TVCI) instalate la obiectivele Beneficiarului, situate în:

- Ploiești, B-dul Republicii, nr. 21, parter, bl. A5,
- Ploiești, șos. Nordului, nr. 1, jud. Prahova, pentru menținerea sistemelor în stare bună de funcționare, cu respectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract și a legislației în vigoare din domeniu.

Lucrările de mentenanță executate în cadrul intervențiilor preventive se vor efectua o dată pe semestru, pentru toate sistemele tehnice de securitate instalate în locația Beneficiarului.

Cap.3. DURATA CONTRACTULUI:

Contractul se încheie pe o perioadă nedeterminată și intră în vigoare, începând cu data de 01.07.2024.

Cap.4. STANDARDE :

Serviciile de mentenanță la sistemelor tehnice de securitate sunt asigurate în conformitate cu Legea nr.333/2003 și HG 301/2012, modificată și completată prin HG 1002/2015.

Serviciile prestate cât și bunurile / echipamentele furnizate în baza contractului vor respecta standardele naționale și internaționale în domeniu.

Prestatorul garantează ca la data receptiei lucrărilor de mentenanță, serviciul executat va avea calitatea declarată de către acesta în oferta tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectat de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

Cap.5. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI :

- a) să acționeze în vederea remedierii oricărei defecțiuni ivită la sistemele tehnice de securitate

b) să verifice semestrial sistemele tehnice de securitate instalate la obiectivele Beneficiarului, pentru depistarea și înlocuirea pieselor din componența acestora care nu se mai încadrează în parametrii tehnici și funcționali (chiar dacă funcționarea sistemelor nu s-a întrerupt din această cauză);

c) să execute o intervenție preventivă / semestru , care va cuprinde toate operațiunile de mentenanță necesare și care se va efectua la o dată stabilită de comun acord între părți;

d) să execute intervenții corective suplimentare, față de cele cuprinse în abonament, numai la solicitarea în scris a Beneficiarului,

e) să consemneze lucrările de mentenanță într-un Proces-Verbal semnat de reprezentanții ambelor părți, pentru confirmarea lucrărilor executate și facturarea serviciilor,

f) să asigure instruirea specifică a personalului propriu pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor de serviciu,

g) să concluzioneze cu personalul Beneficiarului pentru rezolvarea situațiilor apărute,

h) să informeze în timp util și ori de câte ori este cazul reprezentantul Beneficiarului, cu privire la intervențiile asupra sistemului electronic de securitate, precum și cu măsurile luate,

i) să păstreze secretul profesional asupra datelor și informațiilor de care a luat cunoștință cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu,

j) să execute serviciile prevăzute în contract cu profesionalism și promptitudine și să răspundă atât de siguranța și calitatea operațiunilor executate cât și de calificarea personalului folosit pe durata contractului.

Cap.6. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI :

- să informeze în termen de maxim 30 min. Prestatorul despre eventualele disfuncționalități constatate la sistemele tehnice de securitate,

- să pună la dispoziția Prestatorului orice facilități și / sau documente și informații pe care acesta le solicită pentru lucrarea tehnică ,

- să achite Prestatorului prețul serviciilor și al echipamentelor tehnice la termenele scadente.

- să respecte instrucțiunile de exploatare a sistemelor tehnice de securitate,

- să nu intervină din proprie inițiativă pentru remedierea unor defecțiuni apărute la sisteme.

Cap.7. TARIFE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Părțile convin ca pentru serviciile de mentenanță prestate (întreținere și reparații), în condițiile prevăzute la Cap.2. din prezentul contract, Beneficiarul să plătească Prestatorului 300,00 lei /obiectiv /semestru, plus T.V.A.

Intervențiile corective suplimentare, față de cele cuprinse în abonament, se vor efectua, numai la solicitarea scrisă a BENEFICIARULUI, la un tarif de 100,00 lei / intervenție, plus T.V.A.

Lucrările de extindere / up-grade / instalare și punere în funcțiune a sistemelor electronice de securitate se vor executa pe bază de comandă, la solicitarea Beneficiarului, la un tarif de 60,00 lei / oră / tehnician, plus T.V.A.

Tariful include toate cheltuielile necesare efectuării lucrărilor de extinderi/up-grade/instalari (deplasare auto, diurna, etc.).

Piesele instalate / înlocuite se facturează separat și sunt achitate de Beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii.

Plata pentru serviciile de mentenanță se va face trimestrial, cu numerar / O.P., în baza facturii emisă de către Prestator, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii facturii de către Beneficiar.

Cap.8. PENALITĂȚI , DAUNE-INTERESE :

a) în cazul în care, Prestatorul nu își îndeplinește, în termenele prevăzute la Cap. 5,

b) pentru plata cu întârziere, față de termenele scadente, Beneficiarul va plăti Prestatorului penalități de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea sumei restante până la achitarea integrală a debitului. Penalitățile nu vor depăși cuantumul sumelor datorate.

Cap. 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI :

Contractul încetează :

- prin denunțarea unilaterală, cu respectarea unui preaviz de 30 zile, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale, partea care invocă acest fapt având obligația de a comunica în scris celeilalte părți clauzele a căror încălcare se invocă,
- în cazul falimentului, lichidării sau retragerii Licenței de funcționare a uneia dintre părți,
- prin acordul părților.

Cap.10. FORȚA MAJORĂ :

Forța majoră este constatată de o autoritate competentă .

Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează .

Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Cap. 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR :

Beneficiarul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Dacă după 30 zile de la desfășurarea acestor tratative Beneficiarul și Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergența contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

Cap.12. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În executarea contractului de prestari servicii, partile convin ca pot prelucra date cu caracter personal (nume, prenume, semnătură, număr de telefon, număr de fax, e-mail, profesie, CNP, serie, nr. buletin) ale angajaților, precum și ale altor persoane care lucrează sub controlul sau supravegherea partilor (parteneri de afaceri, subcontractori, furnizori, vânzători), dezvăluite în timpul și în legătură cu colaborarea comerciala.

Partile se vor asigura că prelucrarea și confidentialitatea acestor date cu caracter personal va fi limitată la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea contractului sau pentru îndeplinirea intereselor legitime (cum ar fi divulgarea datelor cu caracter personal în cadrul societatii, la anumite persoane special desemnate în scopul protejării securității sau prevenirea fraudei).

Partile vor păstra datele cu caracter personal numai atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare și nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme și de a respecta cerințele legale în conformitate cu legile aplicabile. Aceasta înseamnă că datele cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioadă rezonabilă după ultima interacțiune în cadrul contractului comercial.

Partile sunt responsabile cu informarea personalului sau colaboratorilor proprii, că pot fi un destinatar al datelor lor cu caracter personal, alături de orice alte drepturi pe care le au ca persoane vizate.

Cap.13. CLAUZE SPECIALE :

Modificarea sau completarea prezentului contract se va face numai cu acordul ambelor părți, prin încheierea și semnarea unui act adițional în acest sens.

Litigiile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prevederilor contractului, vor fi soluționate pe cale amiabilă sau de către instanțele judecătorești competente, atunci când părțile nu pot soluționa litigiul prin altă modalitate.

Părțile convin să-și notifice reciproc în termen de 5 zile de la data înregistrării, orice modificare a datelor de identificare prevăzute la Cap. 1, din prezentul contract.

Prezentul contract a fost încheiat în limba română, în două exemplare cu valoare juridică egală, Prestatorului revenindu-i un exemplar, iar Beneficiarului un exemplar.

PRESTATOR

DIRECTOR GENERAL

MURILĂ MARIAN



BENEFICIAR

MANAGER ZONĂ

MIREA MIHAI



CONTRACT nr. 49 din 25.06.2024

Prestări servicii de mentenanță (întreținere și reparații)

Cap.1. PARTILE:

S.C. BI-TECH SECURITY S.R.L. cu sediul în București, str. Mihăileni, nr. 22-24, et. 1, cam. 3, 4 si 5, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/5083/2018, având C.U.I RO 39178691, contul IBAN nr RO94BTRLRONCRT 0438572601 deschis la Banca Transilvania București, reprezentată de d-l Urtilă Marian – Director General, în calitate de PRESTATOR

și

S.C. SMARTFLIX S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, Piața Charles de Gaulle, nr. 3 - 5, et. 2A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/1401/2009 având C.U.I.25059607, reprezentată de d-l Mirea Mihai – Manager Zonă, în calitate de BENEFICIAR,

au convenit la încheierea prezentului contract, astfel:

Cap.2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

Prestatorul se obligă să execute servicii de mentenanță (întreținere și reparații) la sistemele tehnice de securitate (sistem de detecție și alarmare la efracție, sistem de supraveghere prin televiziune cu circuit închis – TVCI) instalate la obiectivele Beneficiarului, situate în:

- Ploiești, B-dul Republicii, nr. 21, parter, bl. A5,
- Ploiești, șos. Nordului, nr. 1, jud. Prahova, pentru menținerea sistemelor în stare bună de funcționare, cu respectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract și a legislației în vigoare din domeniu.

Lucrările de mentenanță executate în cadrul intervențiilor preventive se vor efectua o dată pe semestru, pentru toate sistemele tehnice de securitate instalate în locația Beneficiarului.

Cap.3. DURATA CONTRACTULUI:

Contractul se încheie pe o perioadă nedeterminată și intră în vigoare, începând cu data de 01.07.2024.

Cap.4. STANDARDE :

Serviciile de mentenanță la sistemelor tehnice de securitate sunt asigurate în conformitate cu Legea nr.333/2003 și HG 301/2012, modificată și completată prin HG 1002/2015.

Serviciile prestate cât și bunurile / echipamentele furnizate în baza contractului vor respecta standardele naționale și internaționale în domeniu.

Prestatorul garantează ca la data receptiei lucrarilor de mentenanță, serviciul executat va avea calitatea declarată de către acesta în oferta tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectat de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

Cap.5. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI :

a) să acționeze în vederea remedierii oricărei defecțiuni ivită la sistemele tehnice de securitate

b) să verifice semestrial sistemele tehnice de securitate instalate la obiectivele Beneficiarului, pentru depistarea și înlocuirea pieselor din componența acestora care nu se mai încadrează în parametrii tehnici și funcționali (chiar dacă funcționarea sistemelor nu s-a întrerupt din această cauză),

c) să execute o intervenție preventivă / semestru , care va cuprinde toate operațiunile de mentenanță necesare și care se va efectua la o dată stabilită de comun acord între părți;

d) să execute intervenții corective suplimentare, față de cele cuprinse în abonament, numai la solicitarea în scris a Beneficiarului,

e) să consemneze lucrările de mentenanță într-un Proces-Verbal semnat de reprezentanții ambelor părți, pentru confirmarea lucrărilor executate și facturarea serviciilor,

f) să asigure instruirea specifică a personalului propriu pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor de serviciu,

g) să concluzioneze cu personalul Beneficiarului pentru rezolvarea situațiilor apărute,

h) să informeze în timp util și ori de câte ori este cazul reprezentantul Beneficiarului, cu privire la intervențiile asupra sistemului electronic de securitate, precum și cu măsurile luate,

i) să păstreze secretul profesional asupra datelor și informațiilor de care a luat cunoștință cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu,

j) să execute serviciile prevăzute în contract cu profesionalism și promptitudine și să răspundă atât de siguranța și calitatea operațiunilor executate cât și de calificarea personalului folosit pe durata contractului.

Cap.6. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI :

- să informeze în termen de maxim 30 min. Prestatorul despre eventualele disfuncționalități constatate la sistemele tehnice de securitate,

- să pună la dispoziția Prestatorului orice facilități și / sau documente și informații pe care acesta le solicită pentru lucrarea tehnică ,

- să achite Prestatorului prețul serviciilor și al echipamentelor tehnice la termenele scadente.

- să respecte instrucțiunile de exploatare a sistemelor tehnice de securitate,

- să nu intervină din proprie inițiativă pentru remedierea unor defecțiuni apărute la sisteme.

Cap.7. TARIFE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Părțile convin ca pentru serviciile de mentenanță prestate (întreținere și reparații), în condițiile prevăzute la Cap.2. din prezentul contract, Beneficiarul să plătească Prestatorului 300,00 lei /obiectiv /semestru, plus T.V.A.

Intervențiile corective suplimentare, față de cele cuprinse în abonament, se vor efectua, numai la solicitarea scrisă a BENEFICIARULUI, la un tarif de 100,00 lei / intervenție, plus T.V.A.

Lucrările de extindere / up-grade / instalare și punere în funcțiune a sistemelor electronice de securitate se vor executa pe bază de comandă, la solicitarea Beneficiarului, la un tarif de 60,00 lei / oră / tehnician, plus T.V.A.

Tariful include toate cheltuielile necesare efectuării lucrărilor de extinderi/up-grade/instalari (deplasare auto, diurna, etc.).

Piese instalate / înlocuite se facturează separat și sunt achitate de Beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii.

Plata pentru serviciile de mentenanță se va face trimestrial, cu numerar / O.P., în baza facturii emisă de către Prestator, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii facturii de către Beneficiar.

Cap.8. PENALITĂȚI, DAUNE-INTERESE :

a) în cazul în care. Prestatorul nu își îndeplinește, în termenele prevăzute la Cap. 5,

b) pentru plata cu întârziere, față de termenele scadente, Beneficiarul va plăti Prestatorului penalități de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea sumei restante până la achitarea integrală a debitului. Penalitățile nu vor depăși cuantumul sumelor datorate.

Cap. 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI :

Contractul încetează :

- prin denunțarea unilaterală, cu respectarea unui preaviz de 30 zile, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale, partea care invocă acest fapt având obligația de a comunica în scris celeilalte părți clauzele a căror încălcare se invocă,
- în cazul falimentului, lichidării sau retragerii Licenței de funcționare a uneia dintre părți,
- prin acordul părților.

Cap.10. FORȚA MAJORĂ :

Forța majoră este constatată de o autoritate competentă .

Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează .

Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Cap. 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR :

Beneficiarul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Dacă după 30 zile de la desfășurarea acestor tratative Beneficiarul și Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergența contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

Cap.12. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În executarea contractului de prestari servicii, partile convin ca pot prelucra date cu caracter personal (nume, prenume, semnătură, număr de telefon, număr de fax, e-mail, profesie, CNP, serie, nr. buletin) ale angajaților, precum și ale altor persoane care lucrează sub controlul sau supravegherea partilor (parteneri de afaceri, subcontractori, furnizori, vânzători), dezvăluite în timpul și în legătură cu colaborarea comerciala.

Partile se vor asigura că prelucrarea si confidentialitatea acestor date cu caracter personal va fi limitată la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea contractului sau pentru îndeplinirea intereselor legitime (cum ar fi divulgarea datelor cu caracter personal în cadrul societatii, la anumite persoane special desemnate in scopul protejarii securitatii sau prevenirea fraudei).

Partile vor păstra datele cu caracter personal numai atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare și nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme și de a respecta cerințele legale în conformitate cu legile aplicabile. Aceasta înseamnă că datele cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioadă rezonabilă după ultima interacțiune în cadrul contractului comercial.

Partile sunt responsabile cu informarea personalului sau colaboratorilor proprii, că pot fi un destinatar al datelor lor cu caracter personal, alături de orice alte drepturi pe care le au ca persoane vizate.

Cap.13. CLAUZE SPECIALE :

S.C. BI – TECH SECURITY S.R.L.
str. Mihăileni, nr. 22 - 24, et. 1,
cam. 3,4 si 5 sector 1, Bucuresti
Nr. ord. ORCT J40/5083/2018
CUI RO 39178691

S.C. ENTERTAINMENT SOLUTIONS S.R.L
Piața Charles de Gaulle, nr. 3-5, biroul
nr. 5, et. 2A, București, sector 1,
Nr. ord. ORCT J40/1401/2009
CUI 25059607

Nr. 61 din 25.06.2024

ACT ADITIONAL NR. 1
La contractul nr. 417 / P din 28.11.2022

Părțile au decis, de comun acord :

Articol unic: Începând cu data de 01.07.2024, contractul de prestări servicii
susmenționat, incetează conform Cap. 9, al. 3, din contract.

Prezentul act adițional a fost întocmit în două exemplare cu valoare juridică egală,
Prestatorului revenindu-i un exemplar, iar Beneficiarului un exemplar.

PRESTATOR
DIRECTOR GENERAL
URTILĂ MARIAN



BENEFICIAR
MANAGER ZONĂ
MIREA MIHAI



S.C. BI – TECH SECURITY S.R.L.
str. Mihăileni, nr. 22 - 24, et. 1,
cam. 3,4 si 5 sector 1, Bucuresti
Nr. ord. ORCT J40/5083/2018
CUI RO 39178691

S.C. ENTERTAINMENT SOLUTIONS S.R.L
Piața Charles de Gaulle, nr. 3-5, biroul
nr. 5, et. 2A, București, sector 1,
Nr. ord. ORCT J40/1401/2009
CUI 25059607

Nr. 61 din 25.06.2024

ACT ADITIONAL NR. 1
La contractul nr. 417 / P din 28.11.2022

Părțile au decis, de comun acord :

Articol unic: Începând cu data de 01.07.2024, contractul de prestări servicii susmenționat, incetează conform Cap. 9, al. 3, din contract.

Prezentul act adițional a fost întocmit în două exemplare cu valoare juridică egală, Prestatorului revenindu-i un exemplar, iar Beneficiarului un exemplar.

PRESTATOR
DIRECTOR GENERAL
URȚILĂ MARIAN



BENEFICIAR
MANAGER ZONĂ
MIREA MIHAI

